

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

1797/25/פ

הצעת חוק איסור ניתוק משירותי חשמל, מים וגז (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2023

1. תיקון חוק המים
בחוק המים, התשי"ט–1959,¹ אחרי סעיף 21 יבוא:
"איסור הפסקה או 21א. על אף האמור בכללים לפי חוק זה, לא תופסק או צמצום של הספקת תצומצם הספקת מים לצרכן ביתי בשל אי-תשלום מים חוב בעד אספקת מים או שירותי ביוב בנכס."
תיקון חוק תאגידי 2. בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א–2001,² בסעיף 146, אחרי סעיף קטן (ב) מים וביוב יבוא:
"1ב) על אף האמור בכללים לפי סעיף זה, חברה לא תפסיק או תצמצם מתן שירותי מים וביוב לצרכן בשל אי-תשלום בעד הספקת שירותי מים או שירותי ביוב, ולא תגבה הפרשי הצמדה וריבית בשל אי-תשלום כאמור."
תיקון חוק משק 3. בחוק משק החשמל, התשנ"ו–1996,³ בסעיף 17, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
החשמל
"ה) על אף האמור באמות מידה לפי סעיף קטן (ד), בעל רישיון ספק שירות חיוני לא יימנע ממתן שירות לצרכן בשל אי-תשלום בעד השירות."
תיקון חוק הגז 4. בחוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ"א–2020,⁴ בסעיף 27(ב), בסופו יבוא
הפחמימני המעובה
"ואולם בעל רישיון ספק גז לא ינתק את הספקת הגז למיתקן גז לצריכה עצמית בשל אי-תשלום של צרכן הגז בעד השירות."

דברי הסבר

בימים אלו של משבר כלכלי, משפחות רבות מתקשות לחזור למסלול ולנהל משק בית תקין. לפיכך,

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 169.

² ס"ח התשס"א, עמ' 454.

³ ס"ח התשנ"ו, עמ' 208.

⁴ ס"ח התשפ"א, עמ' 146.

אין לנתק אותן משירותים חיוניים כחשמל, מים וגז.
אספקת חשמל סדירה היא בבחינת זכות יסוד בסיסית, וכך גם הזכות לאספקת מים ולאספקת גז.
במשבר הכלכלי שפוקד אותנו בימים אלו עלינו להירתם למען התושבים ולמנוע ניתוק של שירותים
בסיסיים בשל אי תשלום.
לפיכך מוצע לקבוע איסור ניתוק של אספקת מים, חשמל וגז לצרכנים שלא שילמו במועד את
חשבוניותיהם בעד שירותים אלה.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אופיר כץ
(פ/1548/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אוסאמה סעדי וקבוצת חברי הכנסת
(פ/2001/23) ועל ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/2359/24).
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/692/25).
הצעת החוק זהה לפ/692/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)